

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1405/2532

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
อำนาจเจริญ

โจทก์

นายบาล มุทาพร

จำเลย

นายบาล มุทาพร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ขอใช้หลักทรัพย์ที่ได้ยื่นไว้เดิมเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 26, 75, 76 วรรคสอง ฯลฯ ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 75 และมาตรา 76 วรรคสอง มีระหว่างโทษเท่ากัน จึงให้ลงโทษจำเลยฐานผลิตกัญชาตามมาตรา 75 แต่เพียงบทเดียวให้จำคุก 2 ปี คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ลดโทษหนึ่งในสาม คงจำคุก 1 ปี 4 เดือน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 113, 112)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 80,000 บาท (อันดับ 4, 88)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยในระหว่างฎีกาตีราคาประกัน
หนึ่งแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักทรัพย์แล้วดำเนินการต่อไป

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยในระหว่างฎีกาตีราคาประกัน
หนึ่งแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักทรัพย์แล้วดำเนินการต่อไป

(สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปณณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ